

1502996-09.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... era emprestada. Já foi condenado por tráfico.

A vítima GILDINEI JOSÉ DA SILVA, em sede inquisitorial, disse que Trabalha como prestador de serviços para a Empresa Transportadora J.A, sendo que na presente data o mesmo transportava Mercadorias diversas para referida empresa, para tanto utilizava-se de seu caminhão, ocorre que ao fazer a entrega de parte das mercadorias que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502996-09.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502996-09.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321578/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 21610403 - 04º D.P. GUARULHOS, 5793/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2321578 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME BARBOSA DOMINGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

GUILHERME BARBOSA DOMINGUES e MARIO EUGÊNIO DE SOUSA SOBRINHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §§2º, II e V e 2º-A, I, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 11h10min, na Estrada do Sacramento, 1172, Cidade Tupinambá, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição de liberdade da vítima, a caminhonete Hyundai, placas ETQ-4215, com respectiva carga, bens avaliados, no total, em R\$ 105.000,00 (autos de fls. 08/09, 11 e 12), pertencentes,

respectivamente, à vítima Gildinei José da Silva e à empresa Expresso J.A. LTDA (fls. 44/45).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 74/75).

Os réus foram citados (réu Guilherme - fls. 101/102 e réu Mário - fls. 103/104) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 111/113).

Em 1º de abril de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 117/121).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de cinco testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição/apreensão (fls. 08/09), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fl. 10), auto de avaliação (fl. 11), auto de entrega (fl. 12), fotografias (fls. 22/23), laudo pericial de descrição de local e fotografiação (fls. 90/100), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Da mesma forma, a autoria criminosa é inconteste e aponta para a participação do acusado, senão vejamos.

Os acusados GUILHERME BARBOSA DOMINGUES e MARIO EUGÊNIO DE SOUSA SOBRINHO, em solo policial, permaneceram calados, desejando manifestarem-se somente em juízo (fl. 19 e fl. 20, respectivamente).

Em juízo, GUILHERME BARBOSA DOMINGUES confessou parcialmente os fatos. Admitiu ter praticado o crime, alegando que estava passando por dificuldades. Negou, no entanto, o uso de arma de fogo, alegando que o objeto usado era um simulacro de arma de fogo e que perdeu o objeto na fuga. Já foi processado por roubo e estava no gozo de livramento condicional.

O acusado MARIO EUGÊNIO DE SOUSA SOBRINHO, em juízo, confessou os fatos, alegando que praticou o crime por estar com dificuldades financeiras. Questionado sobre a arma, disse que a arma era emprestada. Já foi condenado por tráfico.

A vítima GILDINEI JOSÉ DA SILVA, em sede inquisitorial, disse que Trabalha como prestador de serviços para a Empresa Transportadora J.A, sendo que na presente data o mesmo transportava Mercadorias diversas para referida empresa, para tanto utilizava-se de seu caminhão, ocorre que ao fazer a entrega de parte das mercadorias que transportava junto a Estrada do Sacramento número 1172, Bairro Cidade Tupinambá, a vítima foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo, após a abordagem ambos indivíduos adentraram ao caminhão da vítima e determinaram que esta permanecesse de cabeça baixa e não olhasse para os mesmos, pois caso levantasse a cabeça levaria um tiro, sendo que o indivíduo que de arma em punho havia abordado a vítima e anunciado o assalto ao adentrar ao caminhão passou a arma para o segundo indivíduo e assumiu a direção do veículo, enquanto a vítima permaneceu de cabeça baixa no meio dos dois indivíduos, sendo ameaçado de morte constantemente pelo indivíduo que ficou no lado do passageiro, assim passaram a rodar por cerca de 15 minutos aproximadamente, quando então pararam o veículo, tendo o indivíduo que havia assumido a direção do veículo descido enquanto o segundo indivíduo determinou a abertura do baú do caminhão, dizendo ainda a vítima que caso este não fosse aberto a mesma seria morta, assim temendo por sua vida a vítima atendeu a ordem e desbloqueou o baú do caminhão, ocasião em que este foi descarregado, sendo que durante o descarregamento o segundo indivíduo permaneceu com a vítima junto a cabine do caminhão, rendendo a vítima, com a arma de fogo em punho, após o caminhão ser descarregado o indivíduo adentrou novamente ao interior da cabine e novamente assumiu a direção do mesmo, saindo do local onde a descarga havia sido efetuada, ocorre que passados cerca de cinco minutos desse fato, a

vítima ouviu um barulho de sirene, sendo que o indivíduo que havia assumido a direção do caminhão passou a acelerar o veículo na tentativa de empreender fuga do local, em dado momento os indivíduos falaram entre si "é pulo, é pulo", tendo então ambos aberto a porta do caminhão e pulado do veículo e passado a correr a pé, foi quando a vítima passou para o banco do motorista e parou o veículo, tendo os Policiais Militares ido ao encalço dos indivíduos e conseguido detê-los, a vítima informa que seu caminhão está avaliado em R\$60.000,00 (sessenta mil reais) e a mercadoria valia em torno de R\$30.000,00(trinta mil reais), tendo o veículo e a carga sido recuperados. Em sala apropriada, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os indivíduos GUILHERME BARBOSA DOMINGUES e MÁRIO EUGÊNIO DE SOUZA SOBRINHO, como os autores do roubo praticado contra sua pessoa na presente data (fl. 17). Em juízo, disse que estava fazendo entrega de mercadorias, quando foi abordado por um indivíduo que apontou uma arma de fogo no seu rosto e exigiu que abrisse a porta. Ele o empurrou para a direção da porta do passageiro e tomou a direção. Em seguida, entrou outro rapaz pela porta do passageiro e ele ficou no meio dos dois. O motorista passou a arma para o companheiro, que estava no banco do passageiro. Havia um terceiro indivíduo falando com os roubadores pelo celular, dando instruções de onde deveria ser deixada a carga. Informou que durante todo o tempo foi ameaçado de morte, principalmente pelo motorista. Teve que vender seus olhos com a máscara contra COVID e se abaixar no assoalho. Andaram por um tempo, até que pararam. Determinaram que desbloqueasse o baú da caminhonete, quando o motorista desceu e o passageiro permaneceu, vigiando-o. Havia uma outra pessoa na cena, nesse momento, do lado de fora do veículo. Após descarregar o caminhão, o motorista retornou e voltaram a conduzir o veículo, dizendo que iriam liberá-lo. No trajeto, ouviu alguém mandando o motorista parar e iniciou uma fuga. Durante a fuga, o motorista e o passageiro pularam do carro em movimento. Conseguiu parar a caminhonete. Viu que policiais correram atrás dos agentes. Logo depois, policiais retornaram com os roubadores. Na ocasião, teve certeza absoluta de que as pessoas detidas eram os roubadores, fazendo esse reconhecimento tanto pela roupa, como pelo rosto e pelo corpo. Com a ajuda do GPS do seu celular, conseguiram recuperar a carga dentro de uma casa. Em juízo, reconhece Mário como sendo o motorista e guilherme o rouboador que ficou no passageiro. Mencionou que a caixa de direção de sua caminhonete quebrou por conta da fuga, estimando um prejuízo entre R\$ 1500,00 e R\$ 2000,00.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares JOSEFANIA PEREIRA DA SILVA e GUILHERME COSTA ANDRADE, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que o Copom informou que na Estrada do Sacramento houvera um roubo de veículo com carga e que a vítima estava em poder dos meliantes; a depoente juntamente com seu companheiro farda, de plano encetaram diligências pela Rua Belo Horizonte depararam-se com o veículo produto de roubo em movimento e feita solicitação para abordagem por meio de sinais sonoros e luminosos, o condutor do veículo empreendeu fuga e houve breve acompanhamento e na Rua Buquim, dois indivíduos abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé para o interior de uma comunidade, mas a depoente e o Policial Andrade lograram detê-los; feita revista nos meliantes nada de ilícito foi localizado com eles, os quais confrontados assumiram que foram os autores do roubo do veículo e a carga; no interior do veículo estava a vítima, a qual de plano reconheceu os meliantes como os autores do roubo; ato contínuo seguindo as coordenadas do gps do veículo, foi possível encontrar a carga no interior de uma casa abandonada; a vítima reconheceu a carga e disse que ela toda foi recuperada bem como o veículo (fl. 14 e fl. 15).

A policial militar JOSEFANIA PEREIRA DA SILVA, em juízo, relatou que o COPOM irradiou que um veículo com carga havia sido roubado. Foi irradiada a placa e, em patrulhamento, avistaram caminhonete. Foi necessário um acompanhamento, até que os roubadores desembarcaram do carro ainda em movimento e entraram na comunidade. Houve perseguição, sem que se perdesse os réus de vista, e eles foram abordados tentando se esconder em um barraco. Questionados, confessaram o crime. A vítima ainda estava dentro do veículo, muito assustada. Foi localizada a carga dentro de uma casa, que parecia abandonada. A vítima narrou que os réus durante a abordagem estavam armados, mas a arma não foi recuperada.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar GUILHERME COSTA ANDRADE, o qual, em juízo, disse que recebeu via COPOM informação de que um veículo com carga havia sido roubado e a vítima estaria em poder dos roubadores. A placa do veículo foi informada. Em patrulhamento, avistaram a caminhoneta roubado. Dada ordem de parada, o veículo empreendeu fuga. Durante o acompanhamento, os réus desembarcaram do carro ainda em movimento e tentaram se evadir, mas foram abordados. Disse que a vítima agiu rapidamente e conseguiu parar a caminhonete. Mencionou que teve certeza que os indivíduos abordados era os que desceram do caminhão, pois não os perdeu de vista. Questionados, confessaram a prática do crime. A carga foi recuperada no interior de um barraco, sem proprietário. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levemente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante das versões dos réus, que admitiram a prática do roubo, acrescidas das declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, dos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da ocorrência, bem como das circunstâncias da prisão dos acusados, que foram detidos logo após os fatos, após terem desembarcado do veículo roubado, ainda em movimento, forçoso reconhecer que restou demonstrada, de forma inequívoca, a participação dos réus GUILHERME e MARIO na ação criminosa retratada nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Além do mais, o ofendido Gildinei corroborou seu reconhecimento realizado em solo policial, bem como reconheceu em juízo os acusados, com absoluta certeza, a evidenciar a certeza de seu reconhecimento.

Nota-se, ainda, que os policiais militares mostraram-se firmes e uníssonos ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os policiais motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guardam relação.

Além da certeza da materialidade e da participação dos acusados no crime, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através da forma de atuação dos réus, agindo em conjunto entre si, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). Na mesma trilha, também restou evidenciado, de forma inconteste, que o delito de roubo foi praticado mediante restrição de liberdade da vítima, já que a prova é segura no sentido de que os réus mantiveram Gildinei no interior da caminhonete, tanto que quando os acusados foram abordados pelos policiais, a vítima ainda se encontrava lá. O comportamento do réu e seus comparsas, portanto, caracterizou a

causa de aumento inserida como inciso V, do § 2º do artigo 157 do Código Penal pela Lei nº 9.426/96.

No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, está também foi suficientemente comprovada, diante das declarações da vítima tanto na fase policial quanto em juízo, dando conta de que os acusados estavam armados na ocasião, sendo irrelevante o fato da arma não ter sido apreendida, até porque tal fato também foi confirmado pelo acusado Mário, que admitiu o uso do armamento. Assim, nessa esteira, urge reconhecer a circunstância majorante estabelecida no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, inserida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.654/18, que revogou o inciso I do §2º daquele dispositivo legal. Sobre a desnecessidade da apreensão da arma utilizada no evento criminoso, bem como a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, para o reconhecimento da agravante em questão, a jurisprudência vêm reiteradamente decidindo:

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida. Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Fração de três oitavos em razão da presença de duas causas de aumento - Possibilidade - Maior reprovabilidade da conduta. Regime semiaberto - Impossibilidade - Reincidência e gravidade concreta do delito que impõem a manutenção do regime fechado - Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0006588-14.2016.8.26.0050; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Grifei);

"Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Causas de aumento bem caracterizadas. Arma de fogo. Apreensão. Desnecessidade. Palavra da vítima. Pena bem aplicada. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1522520-11.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020) (Grifei);

"Roubo qualificado Palavra das vítimas Reconhecimentos na delegacia confirmados em juízo Negativa do réu isolada nos autos Condenação mantida; Roubo qualificado Crime cometido antes da edição da Lei nº 13.654/2018, na vigência da redação anterior do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Emprego de arma de fogo Falta de apreensão e perícia Irrelevância Prova oral indicando a utilização do objeto Qualificadora reconhecida Precedentes; Roubo qualificado Aumento da pena base Réu primário Crimes que não ultrapassaram a conduta esperada Ação que patrimônio de duas vítimas Crime único Impossibilidade Regime fechado Cabimento Recurso da Defesa improvido, com acolhimento parcial daquele apresentado pelo Ministério Público". (TJSP; Apelação Criminal 1502893-38.2017.8.26.0536; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020) (Grifei);

"A não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I do Código Penal, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver" (Apelação Criminal nº 906.377.3/6, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. IVAN MARQUES, j. em 25/05/2006);

"Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial (JUTACrim 89/443, 93/3.778; RT 672/379). E, no caso, o

emprego de arma resultou seguramente demonstrado pelas declarações idôneas de ambas as vítimas" (TACRIM- SP- AC- Rel. Renê Ricupero - j.18.11.1197- IBCCrim 63/234);

"O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - RJD 10/142);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - apreensão e exame pericial do instrumento para reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - Comprovação do uso pela vítima - Suficiência: Em sede de roubo qualificado é desnecessária a apreensão e periciamento da arma utilizada para o reconhecimento da qualificadora correspondente, desde que o uso do instrumento seja comprovado pela vítima" (Apelação nº 1.158.879/2 - São Paulo - 9ª Câmara - Relator: Ferreira Rodrigues - 12/1/2000 - v.u. - voto 7.198);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Localização ou apreensão da arma para o reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - intimidação da vítima - Suficiência:- É irrelevante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, que a arma não seja localizada ou apreendida, pois razão da majorante é a intimidação da vítima" (Apelação nº 1.185.391/8 - São Paulo - 16ª Câmara - Relator: Ubiratan de Arruda - 10/02/2000 - V.U. Voto nº 4.249).

Noutro vértice, é de se salientar que, embora presentes três causas especiais de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal), que fixa o aumento entre 1/3 até 1/2, além do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que autoriza aumento de 2/3, implementada pela Lei n.º 13.654/18, já vigente à época dos fatos, entendo que no caso em apreço, apenas o aumento de 2/3 (dois terços), o maior deles, previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que prevê que diante de mais de uma causa de aumento, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo o de maior valor.

É verdade que o artigo 68 em análise usa a palavra "pode", o que permite a aplicação das três majorantes cumulativamente. Todavia, a meu ver, apenas em casos específicos se justificaria tal cumulação, devidamente fundamentada em fatos concretos, a fim de evitar uma desproporcionalidade das penas, o que não entendo que seja o caso dos autos.

Assim, no presente caso, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, devendo o concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima serem considerados na primeira fase de aplicação da pena, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, embora demonstrado no decorrer da instrução, bem como pela prova oral colhida, que foram duas as vítimas que tiveram seus pertences subtraídos, já que a caminhonete Hyundai, placas ETQ-4215, pertencia à vítima Gildinei, enquanto que a carga pertencia à empresa Expresso J.A. LTDA, não entendo que os réus tivessem ciência de tal circunstâncias, ou seja, de que estavam atingindo patrimônios distintos, razão pela qual de rigor o reconhecimento de crime único.

O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, os réus foram abordados em local diverso dos fatos, por policiais que sequer presenciaram a prática delitiva, mas apenas tomaram conhecimento do crime após a sua consumação, quando já haviam se apoderado da carga e do veículo, o que torna inquestionável a consumação delitiva. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento” (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação dos acusados pelo delito de roubo triplamente agravado, reconhecendo-se, no entanto, a prática de crime único, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I-) Réu GUILHERME BARBOSA DOMINGUES:

Na dosagem das penas, considerando as circunstâncias do crime, verifico que a ação criminosa foi praticada em concurso de agentes (dois réus), conduta mais grave por diminuir a possibilidade de reação da vítima e aumentar a capacidade de intimidação dos agentes, além do fato dos réus terem mantido o ofendido sob custódia por aproximadamente quarenta minutos, caracterizando duas causas de aumento do §2º do artigo 157 do Código Penal que, no entanto, deverão ser consideradas neste momento, como circunstâncias judiciais, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do juízo. Ademais, também deve ser considerada nessa fase os valores e a natureza dos bens subtraídos (caminhonete Hyundai, placas ETQ-4215, com respectiva carga, bens avaliados, no total, em R\$ 105.000,00), que torna a conduta mais reprovável, bem como as consequências acarretadas às vítimas em razão da ação delituosa. Observo, ainda, que o réu praticou o presente crime no gozo do livramento condicional (processo nº 0042134-64.2014.8.26.0224, 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o livramento condicional. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem, até porque o que se busca é aplicar o princípio da individualização da pena. A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, “não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito

em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Desta feita, de acordo com as circunstâncias judiciais desabonadoras apontadas, acresço a pena-base de 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada delito de roubo, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas, eis que o réu confessou parcialmente os fatos, o que afasta a figura da atenuante da confissão. Nada obstante, ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão, considerando que se encontra presente também a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, outra não seria a solução, eis que o réu ostenta duas condenações definitivas, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo majorado (processo nº 0006901-69.2015.8.26.0224, 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena nº 0000887-31.2018.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos e processo nº 0042134-64.2014.8.26.0224, 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena nº 0001790-37.2016.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 43/45 e F.A. de fls. 33/36 e fls. 144/148), sendo, portanto, duplamente reincidente específico, logo, enquanto uma das condenações serviriam para compensar com a atenuante da confissão, a outra jusustificaria o aumento das penas. Assim, acresço as penas de mais 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Entretanto, foram devidamente caracterizadas as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, previstas nos incisos II e V do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, devendo prevalecer a causa de aumento maior, pelas razões já expostas. Assim, nessa terceira fase, aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as, em definitivo, em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta e do fato do crime ter sido cometido mediante violência e grave ameaça, afora tratar-se de crime hediondo, impossível a concessão do sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II-) Réu MARIO EUGÊNIO DE SOUSA SOBRINHO:

Na dosagem das penas, considerando as circunstâncias do crime, verifico que a ação criminosa foi praticada em concurso de agentes (dois réus), conduta mais grave por diminuir a possibilidade de reação da vítima e aumentar a capacidade de intimidação dos agentes, além do fato dos réus terem mantido o ofendido sob custódia por aproximadamente quarenta minutos, caracterizando duas causas de aumento do §2º do artigo 157 do Código Penal que, no entanto, deverão ser consideradas neste momento, como circunstâncias judiciais, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do juízo. Ademais, também deve ser considerada nessa fase os valores e a natureza dos bens subtraídos (caminhonete Hyundai, placas ETQ-4215, com respectiva carga, bens avaliados, no total, em R\$ 105.000,00), que torna a conduta mais reprovável, bem como as

consequências acarretadas as vítimas em razão da ação delituosa. Ainda assim, observo que o acusado ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, portanto, não apta a gerar reincidência, pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0026891-80.2014.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - 1ª execução, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 16/08/2016, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 46/47 e F.A. de fls. 38/42 e fls. 149/152). Se tudo isso não bastasse, também deve ser considerada nessa fase a maior agressividade do acusado durante a ação delituosa, conforme ressaltado pela vítima, que narrou que o réu proferia diversas ameaças de morte durante a ação delituosa. Desta feita, de acordo com as circunstâncias judiciais desabonadoras apontadas, acresço a pena-base de 1/2 (metade), fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão. Assim, reduzo suas penas de 1/6 (um sexto), fixando suas penas em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Entretanto, foram devidamente caracterizadas as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, previstas nos incisos II e V do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, devendo prevalecer a causa de aumento maior, pelas razões já expostas. Assim, nessa terceira fase, aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as, em definitivo, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta e do fato do crime ter sido cometido mediante violência e grave ameaça, afora tratar-se de crime hediondo, impossível a concessão do sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO para os acusados GUILHERME e MARIO, o único adequado ante as circunstâncias do crime, isto é, roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, o que demonstra a maior periculosidade do acusado. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pelas circunstâncias do delito, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Por fim, esse é o regime legal, por tratar-se de crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso II, "a", da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19, bem como se considerada a quantidade das penas aplicadas e o fato dos réus serem reincidentes.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

"Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório

Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelos réus, o regime de pena imposto por lei, o fato de terem permanecido presos durante todo o processo, além do réu Guilherme ser duplamente reincidente específico e o réu Mario ostentar maus antecedentes, não poderão recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisões preventivas não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade dos réus subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas dos réus e a quantidade de pena aplicada faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR GUILHERME BARBOSA DOMINGUES, qualificado nos autos, como incurso, por uma única vez, no artigo 157, §§2º, II e V e 2º-A, I,, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal e c.c. o 1º, inciso III, c.c. art. 2º, §1º, ambos da Lei nº 8.072/90, após a redação da Lei n.º 13.964/19, ao cumprimento de 10 (DEZ) ANOS, 4

(QUATRO) MESES e 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de m 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. II - CONDENAR MARIO EUGÊNIO DE SOUSA SOBRINHO, qualificado nos autos, como incurso, por uma única vez, no artigo 157, §§2º, II e V e 2º-A, I, c.c. o 1º, inciso III, c.c. art. 2º, §1º, ambos da Lei nº 8.072/90, após a redação da Lei nº 13.964/19, ao cumprimento de 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Não poderão apelar em liberdade.

Recomendem-se os réus no local onde estiverem presos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Defiro aos acusados os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 31 de maio de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA